

Exp.Nº: 201851

Fecha: 05/08/2026

INFORME JURÍDICO, MARIO ARTURO ULLOA MOYA.

Región Del Maule, 05 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

1.- Resultado del Análisis Jurídico No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.

2.- El solicitante es don MARIO ARTURO ULLOA MOYA, C.I. Nº 11.885.428-4.

3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble particular Rural ubicado en CAMINO LAS RASTRAS, CALLEJÓN SAN ANTONIO SITIO 6, PARCELA 2, Comuna de Talca, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 883,99 mt², amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 3715-325, con un Avalúo Fiscal Total de \$ 18.970.207.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$7.524.923.-

4.- La procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:

a.- El solicitante funda el origen de su posesión en el Título Aparente de Compraventa de Derechos y Acciones, específicamente del 39.73% del total del inmueble, pero ha omitido acompañar el instrumento público o privado que dé cuenta de dicho acto. Esta omisión constituye una infracción al Artículo 3º inciso segundo del Decreto Ley Nº 2.695, el cual exige taxativamente la existencia de un Título Aparente que haga presumible la continuidad de las posesiones para habilitar la suma de años de los antecesores. Al no constar el documento en el expediente, la solicitud incurre en una "falta de autenticidad" de acuerdo con el Punto 4.2.2 de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, toda vez que la sola declaración del interesado no suple la carga probatoria de acreditar el origen de la ocupación. En consecuencia, sin este título, no es posible verificar el cumplimiento del plazo de cinco años de posesión material, continua y exclusiva exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695..

b.- En cumplimiento del Principio de Coordinación y el deber de consulta obligatoria establecido en el Punto 4.4 de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, ha informado mediante oficio que el predio forma parte de un loteo o subdivisión irregular. Conforme a la jurisprudencia administrativa y lo instruido en el Punto 1.1.1 de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, el procedimiento del Decreto Ley Nº 2.695 es de aplicación excepcional y no puede utilizarse para vulnerar la normativa urbanística ni para consolidar núcleos urbanos al margen de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Al constatarse que el terreno proviene de una división de hecho no autorizada y no encontrarse acogido a las leyes de excepción para saneamiento de loteos, la solicitud debe ser denegada de plano en virtud del Artículo 11º inciso primero del Decreto Ley Nº 2.695 de 1979, por contravenir el ordenamiento jurídico vigente.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley

Kevin Tobar Unda Postulante CAJ
Metropolitana, Mario Brevis Morales Abogado
Tutor Unidad de Regularización.